EDIVA
ESCOLA DIGITAL
DE CURSOS LIVRES

CURSO

Introdução à Política e à Cidadania

MÓDULO 4

Como Funciona a Política Brasileira

Carga horária: 4 horas

Nível: Iniciante

Material didático

EDIVA
ESCOLA DIGITAL DE CURSOS LIVRES

MÓDULO 04

Como Funciona a Política Brasileira

Até aqui você estudou conceitos: o que é política, como se dividem os campos e quais ideologias existem. Agora vamos olhar para a **máquina**: como o Brasil se organiza, quem decide o quê, como as eleições funcionam, de onde vem o dinheiro público, para onde ele vai e como qualquer pessoa pode acompanhar.

Este módulo é, em grande parte, **descritivo**: explica regras e instituições previstas na Constituição e nas leis. Onde existe debate sobre como o sistema deveria funcionar (voto obrigatório, impostos, tamanho dos programas sociais), você verá os argumentos de diferentes lados.

Atenção: leis e regras eleitorais mudam com frequência. Os dados e valores aqui servem para aprender a lógica do sistema; para decisões concretas (como votar, pedir um benefício, abrir uma empresa), consulte sempre as fontes oficiais atualizadas. Os exemplos com cidades, pessoas e números são fictícios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar o papel da Constituição e dos direitos fundamentais.
- Descrever os três Poderes e os níveis federal, estadual e municipal.
- Distinguir as funções de presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados e senadores.
- Entender partidos, eleições e a diferença entre sistema majoritário e proporcional.
- Compreender como funcionam impostos e orçamento público.
- Conhecer a estrutura do SUS, da educação pública e da assistência social.
- Identificar os órgãos e instrumentos de fiscalização, transparência e controle.
- Saber onde buscar informação oficial e como pedir dados ao poder público.

CARGA HORÁRIA

4 horas de estudo. Nível iniciante. Este módulo continua o Módulo 3 (ideologias e sistemas políticos) e prepara o Módulo 5 (pensamento crítico e participação cidadã).

1 A Constituição e os direitos fundamentais

1.1 O que é a Constituição

A Constituição é a **lei máxima** do país. Ela define como o Estado se organiza, quais são os Poderes, quais direitos as pessoas têm e quais limites o poder público deve respeitar. Todas as outras leis precisam estar de acordo com ela. A Constituição em vigor no Brasil foi promulgada em **5 de outubro de 1988**, após o fim do regime militar, e por isso é chamada de "Constituição Cidadã".

Ela pode ser alterada por **emendas constitucionais**, que exigem um procedimento mais rigoroso que o de uma lei comum (votação em dois turnos nas duas Casas do Congresso, com maioria qualificada). Algumas matérias, as **cláusulas pétreas** (como a forma federativa, o voto direto, a separação de Poderes e os direitos e garantias individuais), não podem ser abolidas por emenda.

1.2 Direitos fundamentais

Tipo	Exemplos	Onde está
Direitos individuais e coletivos	Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade; liberdade de expressão, de crença e de reunião; devido processo legal.	Art. 5º
Direitos sociais	Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados.	Art. 6º
Direitos políticos	Votar e ser votado, participar de plebiscitos, referendos e iniciativa popular.	Arts. 14 a 16
Direitos de nacionalidade	Quem é brasileiro nato ou naturalizado.	Arts. 12 e 13

DIREITOS E DEVERES

Direitos vêm acompanhados de deveres: respeitar as leis, pagar tributos, votar (quando obrigatório) e respeitar os direitos dos outros. Também existem **garantias**, instrumentos para defender direitos quando são violados, como o *habeas corpus* e o mandado de segurança.

1.3 Quem guarda a Constituição

Quando uma lei ou ato contraria a Constituição, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode declará-lo inconstitucional. É o chamado **controle de constitucionalidade**. Pessoas e instituições discordam, às vezes com intensidade, sobre quanto os tribunais devem interferir em temas políticos: defensores dessa atuação dizem que ela protege direitos; críticos dizem que decisões importantes deveriam ficar com representantes eleitos. Esse debate faz parte da democracia.

2 Os três Poderes e a organização federativa

2.1 Separação de Poderes

O art. 2º da Constituição diz que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A ideia é evitar a concentração de poder: cada um exerce uma função e fiscaliza os outros (os chamados **freios e contrapesos**).

Poder	Função	Quem exerce	Exemplos de atuação
Legislativo	Elaborar leis, fiscalizar o Executivo e representar a população.	Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado), Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores.	Aprovar leis e orçamento; criar comissões de investigação (CPIs).
Executivo	Administrar o Estado e executar as leis e as políticas públicas.	Presidente da República, governadores, prefeitos e seus ministros e secretários.	Sancionar ou vetar leis; propor orçamento e executá-lo.
Judiciário	Julgar conflitos e garantir o cumprimento das leis e da Constituição.	STF, STJ, Tribunais, juízes de todo o país, Justiça Eleitoral, do Trabalho e outras.	Declarar atos inconstitucionais; julgar autoridades.

2.2 Freios e contrapesos: um exemplo

Uma lei aprovada pelo Congresso pode ser **vetada** (total ou parcialmente) pelo presidente; o Congresso pode **derrubar o veto**; e o STF pode, depois, avaliar se a lei respeita a Constituição. Cada Poder participa do processo e limita os demais.

2.3 Federação: União, estados e municípios

O Brasil é uma **federação**: a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5 mil municípios são entes **autônomos**, cada um com governo próprio, dentro de limites definidos pela Constituição (art. 18). Isso significa que há três níveis de decisão: o federal, o estadual e o municipal.

Nível	Exemplos de atuação
Federal (União)	Defesa, moeda, relações exteriores, grandes políticas nacionais, previdência social, rodovias federais.
Estadual	Segurança pública (polícias civil e militar), rodovias e escolas estaduais, parte da saúde e da educação.
Municipal	Serviços locais: transporte urbano, coleta de lixo, iluminação, educação infantil e fundamental, atenção básica à saúde, uso do solo.

Muitas responsabilidades são **compartilhadas**. Saúde e educação, por exemplo, envolvem os três níveis, e isso exige coordenação (e, às vezes, gera disputas sobre quem deve pagar ou resolver). Defensores de mais descentralização argumentam que quem está perto conhece melhor o problema; defensores de mais coordenação nacional argumentam que isso reduz desigualdades entre regiões.

3 Quem faz o quê: os cargos eletivos

O eleitor escolhe pessoas para ocupar cargos nos Poderes Executivo e Legislativo. Os mandatos são, em geral, de **quatro anos**; o de senador dura oito.

Cargo	Nível	O que faz	Como é eleito
Presidente da República	Federal	Chefia o governo federal; nomeia ministros; propõe leis e o orçamento; sanciona ou veta leis; comanda as Forças Armadas; conduz as relações exteriores.	Majoritário, 2 turnos
Governador	Estadual	Administra o estado: segurança pública, parte da saúde e da educação, estradas estaduais; propõe leis e o orçamento estadual.	Majoritário, 2 turnos
Prefeito	Municipal	Administra o município: serviços locais, escolas e postos de saúde municipais; propõe leis e o orçamento municipal.	Majoritário (2 turnos em cidades com mais de 200 mil eleitores)
Senador	Federal	Participa da elaboração das leis; representa os estados (3 por estado e DF); aprova autoridades e analisa assuntos de interesse federativo. Mandato de 8 anos.	Majoritário
Deputado federal	Federal	Participa da elaboração das leis; representa a população (513 vagas distribuídas proporcionalmente entre os estados); fiscaliza o Executivo.	Proporcional
Deputado estadual / distrital	Estadual / DF	Elabora leis estaduais; fiscaliza o governador; vota o orçamento estadual.	Proporcional
Vereador	Municipal	Elabora leis municipais; fiscaliza o prefeito; vota o orçamento municipal.	Proporcional

IMPORTANTE

Cada cargo tem atribuições **limitadas pela lei**. Um vereador não decide sobre política externa; um presidente não define sozinho a lei do município. Saber quem é responsável por cada problema ajuda a cobrar a pessoa certa.

3.1 Exemplo resolvido: a quem cobrar?

EXEMPLO RESOLVIDO — buraco na rua, falta de remédio e policiamento

Situação (fictícia): uma moradora de Vila Nova encontra um buraco na rua do bairro, o posto de saúde está sem um remédio e o policiamento do bairro é pouco.

Buraco na rua: ruas urbanas são, em regra, responsabilidade do **município**. A cobrança vai à prefeitura (ouvidoria, 156 ou canal local) e, se for o caso, ao vereador.

Remédio no posto: a atenção básica é responsabilidade principal do município, com recursos do SUS dos três níveis. Cobrança à secretaria municipal de saúde e, se não resolver, à ouvidoria do SUS e ao conselho de saúde.

Policiamento: segurança pública é, em regra, responsabilidade do **estado**. Cobrança ao comando local da polícia, à Secretaria de Segurança e, se necessário, a deputados estaduais; o município pode apoiar com iluminação e guardas municipais.

Lição: identificar o nível e o Poder responsável economiza tempo e torna a cobrança mais eficaz.

4 Partidos, eleições e sistema eleitoral

4.1 Partidos políticos

Partidos são organizações que reúnem pessoas com ideias parecidas para disputar eleições e participar do poder. No Brasil, a Constituição (art. 17) garante a liberdade de criação de partidos, desde que respeitem a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. Eles são registrados na **Justiça Eleitoral** (Lei nº 9.096/1995) e, para disputar eleições, o candidato precisa estar filiado a um partido. Partidos podem ainda se unir em **federações**, que atuam como um só partido por pelo menos quatro anos.

Existe debate sobre o número de partidos: defensores de muitos partidos argumentam que isso reflete a diversidade da sociedade; críticos dizem que a fragmentação dificulta a formação de maiorias e a clareza para o eleitor. Regras de **desempenho mínimo** (cláusula de desempenho) limitam o acesso a recursos públicos e a tempo de propaganda para partidos com pouca votação.

4.2 Quem pode votar e ser votado

Regra	O que diz (CF, art. 14)
Voto obrigatório	Maiores de 18 anos (e menores de 70).
Voto facultativo	Jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.
Idade mínima para candidatos	Vereador: 18 anos; prefeito, vice-prefeito e deputados: 21; governador: 30; presidente, vice-presidente e senador: 35.
Outras condições	Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária.

Voto obrigatório: o debate. Defensores dizem que ele amplia a participação e reduz a desigualdade política. Críticos dizem que a obrigação não deveria existir em uma democracia e que o voto deveria ser uma escolha livre. Países democráticos adotam modelos diferentes.

4.3 Dois sistemas: majoritário e proporcional

Sistema	Cargos	Como funciona	Vantagens e críticas
Majoritário	Presidente, governador, prefeito e senador.	Vence quem tem mais votos. Para presidente, governador e prefeito de cidades com mais de 200 mil eleitores, é preciso maioria absoluta dos votos válidos; se ninguém alcançar, há segundo turno entre os dois mais votados.	Clareza: o mais votado assume. Críticas: podem ficar sem representação os votos nos derrotados.
Proporcional	Deputados (federal, estadual e distrital) e vereadores.	As vagas são divididas entre partidos conforme seus votos; depois, ocupam as vagas os candidatos mais votados de cada partido.	Reflete melhor a diversidade de votos. Críticas: o eleitor pode ajudar a eleger outro candidato do partido; sistema complexo.

4.4 Como funciona o sistema proporcional

1. Soma-se os **votos válidos** e divide-se pelo número de vagas: é o **quociente eleitoral**. 2. Divide-se os votos de cada partido (ou federação) por esse quociente: é o **quociente partidário**, que dá o número inicial de vagas. 3. As vagas restantes (as **sobras**) são distribuídas por regras de médias definidas em lei, com condições mínimas de votos. 4. Dentro de cada partido, ocupam as vagas os candidatos **mais votados** (lista aberta).



EXEMPLO RESOLVIDO — quociente eleitoral em Vila Nova

Situação (fictícia): a Câmara de Vila Nova tem 10 vagas e houve 50.000 votos válidos.

Quociente eleitoral: 50.000 ÷ 10 = 5.000 votos por vaga.

Partido Alfa: 20.000 votos ÷ 5.000 = 4 vagas. **Partido Beta:** 15.000 ÷ 5.000 = 3 vagas. **Partido Gama:** 10.000 ÷ 5.000 = 2 vagas. **Partido Delta:** 5.000 ÷ 5.000 = 1 vaga. Total: 10 vagas.

Quem ocupa as vagas: em cada partido, os candidatos mais votados. Por isso, um candidato com poucos votos pode ser eleito por um partido forte, e um candidato muito votado de um partido fraco pode não ser eleito.

Lição: ao votar, você também fortalece o partido do candidato. Na prática, podem existir sobras que seguem regras adicionais.

4.5 Justiça Eleitoral

O Judiciário tem um ramo específico para organizar eleições: o **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), juízes e juntas eleitorais. Ele cadastra eleitores, registra candidaturas, organiza a votação, apura os votos, diploma os eleitos e julga conflitos eleitorais. As regras estão na Constituição, no Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) e na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

5 Impostos e orçamento público

5.1 De onde vem o dinheiro público

O Estado se financia principalmente com **tributos**: impostos, taxas e contribuições. **Impostos** não têm destino específico para quem paga (financiam o conjunto das ações públicas). **Taxas** remuneram um serviço ou o poder de polícia. **Contribuições** têm finalidade definida (por exemplo, a seguridade social).

Nível	Exemplos de tributos	Usos típicos
Federal (União)	Imposto de Renda, IPI, contribuições previdenciárias e sociais	Defesa, previdência, grandes programas nacionais, repasses a estados e municípios
Estadual	ICMS (circulação de mercadorias), IPVA (veículos)	Segurança pública, saúde e educação estaduais
Municipal	IPTU (imóveis urbanos), ISS (serviços), taxas	Serviços locais, escolas e postos de saúde

Parte da arrecadação é **repassada** de um nível para outro (como o Fundo de Participação dos Municípios), o que é essencial para muitos municípios pequenos.

5.2 Debates sobre impostos

Ênfase mais frequente à esquerda	Ênfase mais frequente à direita
Impostos mais altos financiam serviços públicos e reduzem desigualdades.	Carga alta pode desestimular investimento e consumo e reduzir a renda disponível.
Tributar mais quem tem mais renda é mais justo (progressividade).	Muitos impostos sobre consumo pesam mais sobre os mais pobres; há debate também sobre a eficiência da cobrança.
O importante é que o gasto seja de qualidade e transparente.	Antes de pedir mais impostos, é preciso reduzir desperdícios e simplificar o sistema.

Quase todos os campos concordam em dois pontos: o sistema tributário brasileiro é complexo e o gasto público deve ser bem aplicado. As divergências estão no quanto arrecadar, de quem cobrar e como gastar.

5.3 O ciclo do orçamento

O orçamento é uma lei que estima as receitas e autoriza as despesas. A Constituição (art. 165) prevê três leis, todas propostas pelo Executivo e votadas pelo Legislativo:

Lei	Função
PPA (Plano Plurianual)	Define diretrizes, objetivos e metas para quatro anos.
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)	Define as prioridades do ano seguinte e orienta a elaboração do orçamento.
LOA (Lei Orçamentária Anual)	Estima as receitas e fixa as despesas do ano.

O Executivo propõe, o Legislativo discute, altera e aprova, o Executivo executa e os órgãos de controle fiscalizam. Existem ainda mínimos de aplicação em áreas como saúde e educação, definidos na Constituição e em leis, e limites de gastos de pessoal e de endividamento definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



EXEMPLO RESOLVIDO — lendo um orçamento simples

Situação (fictícia): Vila Nova arrecada R$ 100 milhões por ano. Prevê gastar: saúde R$ 25 milhões; educação R$ 30 milhões; pessoal administrativo R$ 20 milhões; obras e transporte R$ 15 milhões; assistência social R$ 5 milhões; demais despesas R$ 5 milhões.

Percentuais: saúde 25%; educação 30%; pessoal 20%; obras 15%; assistência 5%; outras 5%. Total: 100%.

Perguntas úteis: o mínimo exigido em saúde e educação foi cumprido? Quais despesas são obrigatórias e quais são flexíveis? O que acontece se a arrecadação cair 10%?

Lição: o orçamento é limitado, e aumentar um gasto exige reduzir outro, aumentar a receita ou se endividar, e cada caminho tem custos e defensores.

6 SUS, educação pública, assistência social e programas

6.1 Saúde: o SUS

A Constituição (art. 196) afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O **Sistema Único de Saúde (SUS)**, criado em 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, oferece atendimento gratuito a toda a população, com três princípios principais:

- **Universalidade:** todas as pessoas têm direito.
- **Integralidade:** do atendimento básico aos tratamentos complexos, incluindo prevenção.
- **Equidade:** mais atenção a quem mais precisa.

Os três níveis de governo financiam e gerem o sistema: o município cuida principalmente da atenção básica (postos de saúde); o estado, de serviços de maior complexidade e da coordenação regional; a União, do financiamento, de grandes programas (como vacinação) e da coordenação nacional. A população participa por **conselhos e conferências de saúde**.

6.2 Educação pública

A Constituição (arts. 205 a 214) define educação como direito de todos e dever do Estado e da família. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, e os entes federados organizam o sistema em **regime de colaboração**: municípios atuam principalmente na educação infantil e no fundamental; estados, no fundamental e no ensino médio; a União, nas universidades e institutos federais, na política nacional e na assistência técnica e financeira. A Constituição prevê aplicação mínima de receitas de impostos em educação (art. 212).

6.3 Assistência social e previdência

A **seguridade social** reúne saúde, previdência e assistência social. A **previdência** é contributiva: protege trabalhadores em situações como aposentadoria, doença e maternidade. A **assistência social** (arts. 203 e 204) é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, e é organizada em rede (Suas), com unidades como os **CRAS** e **CREAS**. Exemplos incluem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e programas de transferência de renda.

6.4 Argumentos e debates

Argumentos para ampliar ou manter	Críticas ou ressalvas
Serviços universais garantem direitos e reduzem desigualdades.	Demandas crescem mais rápido que os recursos, e a qualidade pode ser desigual entre regiões.
Programas de transferência de renda reduzem a pobreza e movimentam a economia local.	Há debates sobre desenho, controle, focalização e possíveis efeitos sobre o incentivo ao trabalho; estudos trazem resultados diversos conforme o programa.
Mais investimento público em saúde e educação melhora indicadores.	Importa também a eficiência: gastar mais nem sempre significa gastar melhor; parcerias com o setor privado podem ajudar, segundo alguns.
Previdência pública protege na velhice e na doença.	Com o envelhecimento da população, o custo cresce; reformas são debatidas quanto a idade, valor e regras.

DADOS E PROGRAMAS MUDAM

Programas, valores de benefícios e regras de acesso mudam com frequência. Para informações atuais, consulte os sites oficiais (gov.br, Ministério da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento e Assistência Social) ou o CRAS do seu município.

7 Fiscalização, transparência e controle

7.1 Quem fiscaliza o poder público

Quem	Como atua
Poder Legislativo	Fiscaliza o Executivo; pode criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).
Tribunais de Contas (TCU, TCEs, TCMs)	Analisam as contas públicas, julgam gestores e fiscalizam licitações e contratos.
Ministério Público	Defende a ordem jurídica e os interesses da sociedade; investiga e pode propor ações, inclusive por improbidade.
Controladorias (CGU e estaduais/municipais)	Controle interno do Executivo: auditorias, corregedorias e ouvidorias.
Poder Judiciário	Julga ações contra irregularidades e abusos.
Imprensa e sociedade civil	Investigam e divulgam informações; organizações acompanham gastos e políticas.
Cidadãos	Podem acessar dados, denunciar e participar de conselhos e audiências (controle social).

7.2 Transparência e acesso à informação

A **Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)** garante que qualquer pessoa peça informações a órgãos públicos, sem precisar explicar o motivo, salvo exceções (como dados pessoais e sigilos previstos em lei). O prazo de resposta é de até 20 dias, prorrogável por mais 10. A **Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)** exige relatórios periódicos e controle do endividamento. Há portais oficiais, como o **Portal da Transparência** do governo federal, e portais de estados e municípios.

Etapa	O que fazer
Passo 1	Defina o que quer saber (por exemplo: quanto a prefeitura gastou em merenda escolar no ano).
Passo 2	Procure primeiro no portal de transparência do órgão.
Passo 3	Se não encontrar, faça um pedido pelo sistema de acesso à informação (o chamado e-SIC ou a plataforma oficial do ente).
Passo 4	Guarde o protocolo e acompanhe o prazo; se não houver resposta ou ela for insuficiente, recorra.
Passo 5	Em caso de irregularidade, denuncie a ouvidoria, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público.

7.3 Controle social

Controle social é a participação da população no acompanhamento das políticas públicas. Ocorre em conselhos (de saúde, de educação, de assistência social), audiências públicas, conferências, orçamento participativo (onde existe), ouvidorias e consultas públicas. Para ser eficaz, depende de informação acessível e de pessoas dispostas a participar.



EXEMPLO RESOLVIDO — acompanhando a merenda escolar

Situação (fictícia): um pai de aluno em Vila Nova quer saber se a verba da merenda é bem usada.

Passos: consultar o portal de transparência; pedir os contratos e o cardápio; conversar com a direção da escola e o conselho de alimentação escolar; se houver indício de problema, levar à ouvidoria ou ao Tribunal de Contas.

Cuidado: antes de acusar, verifique os dados. Um gasto alto pode ter explicação legítima. Denúncias sem base prejudicam a confiança.

Lição: existe um caminho institucional para cada dúvida, e informação verificada é mais forte que suspeita.

8 Exemplos resolvidos: entendendo uma situação política

8.1 Como uma lei é criada (caso fictício)

EXEMPLO RESOLVIDO — de uma ideia a uma lei

Situação: moradores de Vila Nova querem uma lei que obrigue a prefeitura a divulgar a lista de espera para consultas.

Caminho: um vereador apresenta o projeto (ou o prefeito, ou a população por iniciativa popular). Comissões da Câmara analisam; o plenário vota; se aprovado, vai ao prefeito, que pode **sancionar** ou **vetar**; sancionada, a lei é publicada e passa a valer.

Perguntas de análise: a prefeitura tem competência para tratar do tema? há custo? como será fiscalizado?

Lição: uma lei passa por vários Poderes e etapas, e a participação pode acontecer em cada uma.

8.2 Caso: uma promessa e o seu caminho

EXEMPLO RESOLVIDO — "vou construir cinco creches"

Fala (fictícia): candidato a prefeito promete construir cinco creches.

Análise do caminho: prefeito tem competência na educação infantil? sim. Há dinheiro no orçamento (LOA)? Depende. Precisa de aprovação da Câmara? Para créditos adicionais ou mudanças no orçamento, sim.

Perguntas ao candidato: de onde virá o dinheiro? em que prazo? como será o custo de manutenção depois?

Lição: uma promessa só é avaliável quando se conhece competência, orçamento e prazo.

8.3 Caso: para onde vai a reclamação

Problema	Onde procurar
Falta de professores na escola estadual	Secretaria de Educação do estado, Conselho Escolar, deputados estaduais, Ministério Público
Preço de combustível	Política nacional e de mercado; órgãos de defesa do consumidor se houver abuso
Esgoto sem tratamento no bairro	Prefeitura e empresa de saneamento; agência reguladora; Ministério Público
Cobrança indevida em plano de saúde	Agência reguladora (ANS), Procon, Judiciário

9 Orientações legais e normas de referência

Norma	Em resumo
CF/88, art. 2º	Independência e harmonia entre os Poderes.
CF/88, art. 5º e art. 6º	Direitos e garantias fundamentais; direitos sociais.
CF/88, art. 14	Sufrágio universal, voto direto e secreto, obrigatoriedade, condições de elegibilidade.
CF/88, art. 17	Liberdade e regras dos partidos políticos.
CF/88, art. 18	Organização político-administrativa: União, estados, DF e municípios autônomos.
CF/88, arts. 165 a 169	Orçamentos públicos e finanças.
CF/88, arts. 196 a 200	Saúde e SUS.
CF/88, arts. 203 e 204	Assistência social.
CF/88, arts. 205 a 214	Educação.
Lei nº 9.096/1995	Lei dos Partidos Políticos.
Lei nº 9.504/1997	Lei das Eleições.
Lei nº 4.737/1965	Código Eleitoral.
Lei nº 8.080/1990	Organização do SUS.
Lei nº 12.527/2011	Lei de Acesso à Informação.
Lei Complementar nº 101/2000	Lei de Responsabilidade Fiscal.

ORIENTAÇÃO PARA CONSULTA

Regras eleitorais, tributárias e orçamentárias mudam com frequência, e os artigos acima podem ter sido alterados por emendas. Este módulo é educativo e não substitui orientação jurídica; consulte o texto atualizado das normas em planalto.gov.br e o site do TSE.

10 Resumo visual do módulo

Tema	Ideia principal
Constituição	Lei máxima (1988); direitos fundamentais; cláusulas pétreas.
Poderes	Legislativo, Executivo e Judiciário, com freios e contrapesos.
Federação	União, estados, DF e municípios autônomos; responsabilidades compartilhadas.
Cargos	Presidente, governador, prefeito, senador, deputados e vereadores, cada um com atribuições limitadas.
Eleições	Majoritário (executivo e senado) e proporcional (deputados e vereadores); Justiça Eleitoral organiza.
Impostos e orçamento	Tributos financiam o Estado; PPA, LDO e LOA definem o orçamento.
SUS, educação e assistência	Direitos sociais com responsabilidade dos três níveis.
Fiscalização	Tribunais de Contas, MP, CGU, imprensa, transparência e controle social.

Glossário

Termo	Significado
Cláusula pétrea	Parte da Constituição que não pode ser abolida por emenda.
Emenda constitucional	Alteração do texto da Constituição, por procedimento especial.
Federação	Forma de Estado em que entes (União, estados, municípios) têm autonomia.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias.
LOA	Lei Orçamentária Anual.
Majoritário	Sistema em que vence quem tem mais votos.
PPA	Plano Plurianual.
Proporcional	Sistema em que as vagas são distribuídas proporcionalmente aos votos de cada partido.
Quociente eleitoral	Votos válidos divididos pelas vagas.
SUS	Sistema Único de Saúde.
Tribunal de Contas	Órgão que fiscaliza o uso do dinheiro público.
Veto	Recusa do chefe do Executivo a sancionar um projeto de lei.

Encerramento do módulo

Neste módulo, você viu como a política brasileira é organizada: a Constituição, os três Poderes, os níveis federal, estadual e municipal, os cargos, as eleições, o orçamento, os serviços públicos e os mecanismos de fiscalização. Saber quem decide o quê e como acompanhar é o primeiro passo para participar com mais consciência.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 5 — Pensamento Crítico e Participação Cidadã.

Você aprenderá a analisar propostas, avaliar políticas públicas, identificar desinformação, verificar fontes e estatísticas e participar sem depender de preferências partidárias.

Referências bibliográficas

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: planalto.gov.br.

BRASIL. **Lei nº 9.096/1995** (Partidos Políticos); **Lei nº 9.504/1997** (Eleições); **Lei nº 4.737/1965** (Código Eleitoral).

BRASIL. **Lei nº 8.080/1990** (SUS); **Lei nº 12.527/2011** (Acesso à Informação); **Lei Complementar nº 101/2000** (Responsabilidade Fiscal).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portal do TSE e Temas Selecionados. Disponível em: tse.jus.br.

POLITIZE! **Entenda tudo sobre a distribuição de votos por partidos**. Disponível em: politize.com.br/distribuicao-de-votos-por-partidos.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL. Disponível em: portaldatransparencia.gov.br.

MINISTÉRIO DA SAÚDE; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sites oficiais em gov.br.

CARVALHO, José Murilo de. **Cidadania no Brasil: o longo caminho**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Consulte sempre a versão vigente das leis e as fontes oficiais. Regras eleitorais e orçamentárias mudam com frequência.

IDENTIFICAÇÃO FINAL

EDIVA — Escola Digital de Cursos Livres

Introdução à Política e à Cidadania • Módulo 4: Como Funciona a Política Brasileira • 4 horas • Nível iniciante